

1511422-78.2020.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... na delegacia, como autor do roubo.

Nos crimes de roubo, a palavra das vítimas goza de especial importância já que, normalmente, são consumados na clandestinidade.

Nessa seara:

ROUBO - PALAVRA DA VITIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - VALOR -

RELEVÂNCIA: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511422-78.2020.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511422-78.2020.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2207511/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 8704531 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 6439/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2207511 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM NEVES RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado William Neves Ribeiro, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, "caput" do Código Penal.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 29 de março de 2020, às 09h, na Farmácia Nova Farma, na Rua José Ambrósio, número 4-10, no Bairro Núcleo Mary Dota, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraiu, o celular Samsung/J7 Prime e outro Samsung/A 30S, para si, mediante grave ameaça contra a vítima Fabiana Rosa de Oliveira Azedo.

Ainda, segundo a exordial, o acusado, no dia 29 de março de 2020, às 09h00, na Farmácia Nova Farma, na Rua José Ambrósio, número 4-10, no Bairro Núcleo Mary Dota, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraiu, dois aparelhos celulares Samsung/J7 Prime, para si, mediante grave ameaça contra a vítima Daniela Cunha Azedo.

Por fim, de acordo com a inicial, o acusado, no dia 29 de março de 2020, às 09h00, na Farmácia Nova Farma, na Rua José Ambrósio, número 4-10, no Bairro Núcleo Mary Dota, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraiu daquele estabelecimento, 100 reais, para si, mediante grave ameaça contra as vítimas Fabiana Rosa de Oliveira Azedo e Daniela Cunha Azedo.

Boletim de ocorrência (fls. 08/10), relatório policial final (fls. 37/38).

Pela decisão de fls. 42/43, foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado.

O réu foi citado (fls. 61), sendo ofertada resposta à acusação às fls. 64.

Na decisão de fls. 70/71, foi mantido o recebimento da exordial.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 125/127, foi ouvida a investigadora de polícia Sra. Maria Angela Devede.

Na audiência em continuação de fls. 202/204, foram ouvidas as vítimas Sra. Daniela Cunha Azevedo, Sra. Fabiana Rosa de Oliveira Azedo, policial civil Sr. Renan Fernandes Octaviani e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 209/216, pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, com a valoração dos maus antecedentes e personalidade transviada, o reconhecimento da reincidência específica e o concurso formal, com a fixação do regime inicial fechado.

Já a Defensoria às fls. 219/226 pleiteou pela absolvição por falha no arcabouço probatório ou a fixação da pena-base no mínimo legal, o decote da majorante do emprego de arma, fixando-se o regime inicial semiaberto, com a possibilidade de eventual recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), relatório policial final (fls. 37/38) e pela prova colhida em juízo.

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima Daniela, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em síntese, disse que era funcionária da farmácia. Afirmou que, no dia dos fatos, o réu entrou a farmácia e armado, anunciou o 'assalto'. Informou que ele colocou a mão dentro da gaveta da caixa e pediu seu celular, o celular da farmácia e o outro de Fabiana. Esclareceu que foi até a delegacia e o reconheceu como o autor do roubo, já que ele estava sem proteção no rosto e possuía uma tatuagem visível na mão.

A ofendida Fabiana, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), em resumo, disse que o réu invadiu a farmácia e, na posse de uma arma de fogo, anunciou o 'assalto'. Afirmou que ele subtraiu seu celular e outros dois aparelhos, um da farmácia e o outro da funcionária Daniela. Informou que ele vestia um moletom azul com capuz e uma bermuda com listras laranja, sendo que possuía uma tatuagem visível na mão. Reconheceu o acusado, na delegacia, como autor do roubo.

Nos crimes de roubo, a palavra das vítimas goza de especial importância já que, normalmente, são consumados na clandestinidade.

Nessa seara:

ROUBO - PALAVRA DA VITIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - VALOR - RELEVÂNCIA: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. ROUBO - SUBTRAÇÃO COM GRAVE AMEAÇA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE: Quando demonstrada a existência de grave ameaça para a subtração, ainda que não tenha havido violência, não há falar-se em desclassificação do delito de roubo para furto.

(TJ-SP - APL: 00124275120118260161 SP 0012427-51.2011.8.26.0161, Relator: J.

Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de

Publicação: 08/04/2013)

Os policiais civis Maria Ângela Devede e Renan Octaviani, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em síntese, disseram que o acusado já estava sendo investigado em outro roubo praticado com o comparsa dele, Marcos. Afirmaram que assim que viram as imagens do circuito de segurança da farmácia, identificaram, de imediato, o acusado, sendo que as vítimas o reconheceram como autor do roubo. Informaram que elas disseram que ele invadiu a farmácia e, na posse de uma arma, anunciou o 'assalto', subtraindo celulares da farmácia e dos funcionários, além de cem reais do caixa. Esclareceram que, na delegacia, ele confessou o crime, dizendo que 'precisava de dinheiro para comprar crack'. Mencionaram que ele trocou os celulares por droga, assim como gastou o dinheiro para comprar entorpecentes. Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE

PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE

NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO

DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA

284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE

PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

Não obstante, o acusado William Neves Ribeiro, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em suma, disse que estava sob o efeito de droga e não se recordou dos fatos. Afirmou que, na delegacia, falou que havia cometido o crime porque estava com medo dos policiais.

A simples evasiva não encontra amparo na prova colhida.

De acordo com as vítimas, o acusado subtraiu dinheiro e celulares, e foi identificado por possuir uma tatuagem em uma das mãos.

Os policiais já o investigavam por delitos pretéritos, e também o caracterizam.

Além disso, os vídeos cujo link restou acostado às fls. 145 denotam toda a dinâmica delitiva e corroboram todo o arcabouço probatório.

Sequer a apreensão da referida arma seria necessária.

Nesse sentido, trecho da r. Apelação nº 0006511-35.2012.8.26.0441, da 3ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, relator Des. Toloza Neto, julgada em 05/12/2017:

"a causa de aumento de pena, referente ao emprego de arma de fogo deve ser mantida,

pois ficou comprovada pelos relatos da vítima e dos policiais, bem como pela apreensão do instrumento no interior do veículo (...)

Assim, o fato de não ter sido a arma de fogo periciada não é suficiente para afastar a causa de aumento de pena, tendo sua utilização, como meio de intimidação e constrangimento da vítima, restado suficientemente comprovada nos autos". Não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CAUSAS DE AUMENTO, CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONFIRMADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO MÍNIMO EM RELAÇÃO ÀS MAJORANTES, O QUE VIOLARIA O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS E DA PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO É O ÚNICO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00850904020118260050 SP 0085090-40.2011.8.26.0050, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 06/08/2015, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/08/2015)

Ainda que desmuniciada, deve incidir a majorante, pois, no caso concreto, o ônus da prova é defensivo.

E, deste modo, como a arma não foi encontrada (em que pese mencionada pela prova oral e constante nos vídeos), de rigor o reconhecimento da causa de aumento, até por que o ônus da prova (da ausência da potencialidade lesiva) é do acusado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, 68, E 157, § 2º, I, TODOS DO CP, E 381 DO CPP. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE QUANDO ATESTADA A PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO AGRAVANTE QUANTO À UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto, em que demonstrado pela própria Corte de origem que por meio do depoimento da vítima e do corréu, que o apelante com o corréu praticaram o roubo utilizando arma de fogo.

2. O uso de arma de fogo foi objeto de confissão pelo agravante, razão pela qual não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena. Precedentes.

3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a utilização de arma carente de potencial lesivo, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, em face da sua ineficácia para a realização de disparos. No entanto, [...] cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão (REsp n. 961.863/RS, Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 6/4/2011).

4. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. (AgRg no Ag no REsp n. 1.561.836/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/4/2018).

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 1712795 / AM, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 05/06/2018)

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 157, §2º-A, I do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais.

São os feitos nº 0024612-52.2011, 180/02 e 1501064-54.2020, o último cometido anteriormente, contudo, com trânsito em julgado posterior (fls. 87/110).

Nesse sentido:

[...] 2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, diz respeito ao histórico do acusado e pode caracterizar maus antecedentes. [...] 5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir a pena-base, afastar a reincidência e redimensionar a pena final da paciente para 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa. (STJ, HC 145.443/DF, Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 10/11/2014) Também:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

II - Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. (Precedentes).

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC nº 424759-SP, relator ministro Felix Fischer, julgado em 13/03/2018).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, exaspero a pena-base em 1/2, perfazendo 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) diárias.

Na intermediária, há dois feitos aptos a configurar reincidências.

São eles, 0028011-74.2010 e 0000031-96.2014, o último específico.

Por isso, a reprimenda deve ser agravada em 1/4, atingindo 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na derradeira, presente a majorante do emprego de arma de fogo.

Assim, majoro a pena em 2/3, perfazendo, 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Por fim, os crimes foram cometidos em um mesmo contexto fático.

No aspecto, foram subtraídos três patrimônios celulares de Fabiana e Daniela, além do celular e dinheiro, ambos da pessoa jurídica vítima.

Portanto, demonstrado o concurso formal próprio.

É a inteligência do item 5, da edição nº 51 da ferramenta "Jurisprudência em Teses" do Preclaro Superior Tribunal de Justiça: 5) O roubo praticado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, enseja o reconhecimento do concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único.

Por isso, a pena é aumentada em ¼, atingindo, em definitivo, 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

O regime é o inicial fechado.

Primeiro, as circunstâncias judiciais não restaram inteiramente favoráveis.

Depois, o crime foi com emprego de arma de fogo, com vítimas mulheres.

Além disso, o acusado é reincidente específico.

Por isso, o regime mais grave é o único capaz de reprovar o delito e ressoacilizar o acusado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL. VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA A VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO.

1. Definiu a jurisprudência desta Corte que, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso do que comporta a pena, é necessária a apresentação de fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

2. No presente caso, a despeito de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, o regime inicial fechado foi aplicado de forma idônea, em razão da gravidade concreta do crime. O Tribunal a quo enfatizou o modus operandi do delito, o qual extrapolou a prática delituosa comum para o tipo, tendo em vista a existência de agressão física contra a vítima.

3. Nesse sentido, em que pese caracterizar a violência elementar do tipo de roubo, tal circunstância casuística também pode ser empregada para fins de fixação do regime prisional recrudescido, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte.

(AgRg no AREsp n. 972.384/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 518440 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 28/04/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL DEDUZIDA na ação penal e, desta feita, CONDENO o réu William Neves Ribeiro, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º-A, I c.c. 70 "caput", todos do Código Penal.

O acusado respondeu ao processo em liberdade, e nesta condição poderá recorrer.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embargos que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA